Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística
Assessoria Jurídica

PARECER Nº **14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV**
PROCESSO Nº SEI-100006/001883/2022
INTERESSADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PG-15
ASSUNTO:

CENTRAL. CONTRATO PRESI N° 12/2021. BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD. CONSULTA REALIZADA A ESTA ASSJUR QUESTIONANDO SE COMPETIRIA À CENTRAL PAGAR DIRETAMENTE AO FISCO OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA E EVENTUAL SUJEIÇÃO PASSIVA DA COMPANHIA, PERANTE O FISCO, RELATIVAMENTE AO IRRF; CSLL; PIS/PASEP E COFINS; ISS; E CIDE-ROYALTIES.

À PGE/PG-15:

I. RELATÓRIO

1. O presente administrativo foi instaurado por Correspondência Interna na SUPFIC (44025050), na qual foram formulados questionamentos acerca da incidência e necessidade de pagamento, ou não, pela CENTRAL, de diversos tributos em tese incidentes pela prestação de serviços no âmbito do Contrato n° 12/2021. Confira-se:

> Solicitamos conhecer e enviar à Assessoria Jurídica (ASSJUR), área tributária, para que seja dada orientação ao Setor Contábil **sobre os impostos incidentes da Nota INVOICE 43267241, referente ao serviço de consultoria prestado no Brasil pela Empresa MCRIT, domiciliada na Espanha.**
> Em consulta, observamos as leis: Nº 10.865/2004, Nº 10.168/2000, Nº4154/1962 e Decreto 3000/1999 e em nosso entendimento, os impostos pela importação do serviço são devidos.
> Esclarecemos que o pagamento foi realizado no exterior diretamente pelo Banco Mundial à MCRIT na Espanha. Conforme Contrato 12/2021 24596663 , itens 38.1 e 39.1, **entendemos que os itens isentam a prestadora de serviço da retenção dos impostos, que ficariam a cargo da Contratante, que no caso é a CENTRAL.**
> Portanto, diante das dúvidas, por se tratar de matéria tributária, pedimos orientação do setor para darmos continuidade ao processo de pagamento.
> Informamos que o processo de pagamento é SEI-100006/001795/2022 e o de contratação é E-10/006/100474/2018.
> (*grifos nossos*)

2. Pouco depois, em dezembro de 2022, o feito foi encaminhado a esta ASSJUR, oportunidade em que se solicitou maiores esclarecimentos acerca do questionamento formulado, nos seguintes termos (44162169):

> O administrativo foi remetido a esta ASSJUR, em suma, com questionamentos acerca da incidência, ou não, de diversos tributos de importação em decorrência dos serviços prestados no âmbito do Contrato 12/2021, bem como acerca da existência, ou não, de obrigação da CENTRAL de arcar com o pagamento de tais tributos.
>
> É de se notar, porém, que o documento 24596663 mencionado pela SUPFIC, onde se encontraria o Contrato 12/2021, trata-se de mera minuta, que não descreve de forma pormenorizada o objeto do contrato, isto é, os serviços efetivamente prestados pelo Consórcio Clima Rio, que figura no Contrato como "Consultor".
>
> Nesse sentido, destaque-se que consta no item II.A.1.t da minuta constante no doc. SEI 24596663 que "'*Serviços' significa o trabalho a ser executado pelo Consultor de acordo com este Contrato, conforme a descrição no Apêndice A deste Contrato*."
>
> Ocorre, porém, que o Apêndice A da minuta apresentada não descreve o trabalho executado pelo Consultor, tratando-se de mero modelo que explica o conteúdo a ser futuramente inserido no contrato que se pretende celebrar. Confira-se:
>
> **PARTE IV. APÊNDICES**
> **Apêndice A - Termos de Referência**
>
> *[Este Apêndice incluirá os Termos de Referência finais ajustados pelo Cliente e o Consultor durante as negociações técnicas, as datas para realização das diversas tarefas, o local de execução das diferentes tarefas, requisitos de relatórios detalhados e lista de resultados contra os quais serão efetuados os pagamentos ao Consultor; dados do Cliente, incluindo pessoal da contraparte designado pelo Cliente para trabalhar na equipe do Consultor; tarefas ou ações específicas a serem aprovadas pelo Cliente.*
> *Inserir o texto baseado na Seção 7 (Termo de Referência) da TIC na SDP e modificado com base nos Formulários TEC-1 a TEC-5 da Proposta do Consultor. Destacar as alterações na Seção 7 da SDP*
>
> Outrossim, esta ASSJUR não logrou êxito em localizar outro documento com a minuta final do Contrato 12/2021 no E-10/006/100474/2018, mas, tão somente, a publicação em Diário Oficial do Extrato do Contrato (25799793), que tampouco informa de maneira pormenorizada o objeto do negócio jurídico em questão. Também não foram encontradas maiores informações sobre o tema no SEI-100006/001795/2022, referente ao processo de pagamento do contrato.
>
> Ocorre que, sem maiores informações acerca da natureza dos serviços prestados pelo Consórcio Clima Rio, não se faz possível responder de maneira satisfatória os questionamentos suscitados. Isso porque a incidência ou não de determinados tributos sobre o contrato em questão dependerá da ocorrência de fatos geradores (hipóteses de incidência) previstos na legislação tributária, sendo certo que, sem maiores detalhes acerca do objeto do contrato em questão, não se faz possível efetuar tal análise.
>
> Por esses motivos, devolve-se o feito, por ora, à DIRAF, rogando-se seja o administrativo instruído com a minuta integral do Contrato 12/2021, bem como com quaisquer outros documentos que se considerem pertinentes, que informem, com precisão, a natureza dos serviços prestados pelo Consórcio Clima Rio.

3. O feito, então, foi remetido à SUPFIC, oportunidade em que foi proferido o seguinte despacho (44509851):

> Peço conhecer e enviar à ASSJUR, com informações " **sobre o objeto"**, para possibilitar o atendimento do solicitado anteriormente através da CI 11 - SUPFIC (44025050).
> O **objeto do contrato** está definido no **Termo de Referência**, que podemos ver no index do proc. E/10/006/100474/2018, fls. 06, conforme item 2 do sumário (fls 10);
> "2 Objeto
> O objeto deste Termo de Referência é o desenvolvimento de um **Plano Estratégico de Adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro**. São partes integrantes deste Plano Estratégico, todos os programas de desenvolvimento, expansão física, monitoramento e comunicação relativos a todos os componentes deste plano, descritos detalhadamente nas seções a seguir."
> e também no index da publicação em Diário Oficial do Extrato do Contrato (25799793).
> "O B J E TO : **Elaboração de Plano Estratégico de adaptação dos sistemas de transportes públicos de média e alta capacidade da RMRJ aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas."**
> Com essas informações esperamos que seja possível o atendimento de nossa " **solicitação de orientação sobre a retenção e recolhimento de impostos incidentes na importação de serviços",** conforme a CI 11 da SUPFIC.

4. Ato contínuo, o processo foi devolvido à DIRAF e, em seguida, novamente remetido a esta ASSJUR, "*visando a orientação dessa Assessoria para que possamos dar continuidade ao processo de pagamento em questão*" (44551953).

5. Em 2/2/2023, foi proferido o Parecer n° 10/2023/CENTRAL/ASSJUR/MJPM (46628498) por esta ASSJUR, do qual foram extraídas as seguintes conclusões:

> 44. Esta ASSJUR foi questionada, essencialmente, acerca da adequada interpretação das cláusulas do Contrato PRESI n° 12/2021, no que concerne a identificar qual das partes do negócio jurídico seria responsável pela retenção e pagamento dos tributos devidos em decorrência da importação dos serviços prestados em virtude do Contrato n° 12/2021.
>
> 45. Nada obstante, tem-se que o Contrato em questão deve ser interpretado conjuntamente com seus Anexos, que o integram, os quais incluem diversas Atas de Reunião, que compilam inúmeras tratativas firmadas entre as partes.
>
> 46. Após análise de tais Atas, bem como do próprio Termo de Constituição de Consórcio, pôde-se concluir que, s.m.j., **foi acordado entre as partes que a identificação, quantificação e pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato diretamente ao Fisco compete ao Consórcio Contratado (Consultor), cabendo à CENTRAL, se for o caso, meramente o reembolso de tais valores**.
>
> 47. Pelo exame da cláusula 38.1 combinada com a cláusula 41.2, entende-se que os tributos locais indiretos passíveis de cobrança já estão sendo reembolsados quando do pagamento das parcelas discriminadas no item 41.2, razão pela qual **não haveria mais tributos a recolher em relação ao pagamento da Nota INVOICE 43267241.**
>
> 48. Sugere-se, ainda, que a CENTRAL diligencie junto ao Consultor contratado, a fim de averiguar se os tributos incidentes sobre o contrato vêm, ou não, sendo pagos ao Fisco, de modo a evitar eventual pagamento em dobro de tributos devidos à Fazenda, em virtude de possíveis equívocos interpretativos acerca das cláusulas contratuais, bem como qualquer responsabilidade pelo não pagamento de tais tributos.
>
> 49. Caso remanesça impasse jurídico quanto a este ponto, deverá o feito ser devolvido a esta Assessoria, após a devida instrução do feito com todas as informações e questionamentos pertinentes, a fim de que seja realizado novo exame sobre a matéria
>
> 50. Destaque-se, ademais, que, na hipótese se fazer necessária a análise pormenorizada de cada um dos tributos incidentes sobre o contrato em análise, além de se sugerir o encaminhamento do feito à SEFAZ, vislumbra-se, também, a necessidade de futura remessa do feito à PGE, em virtude da grande repercussão da matéria aqui tratada, nos termos do art. 4°, V, 'h', do Decreto n° 40.500/07[1].
>
> 51. Frise-se, por fim, que esta Assessoria Jurídica se encontra à disposição para dirimir eventuais dúvidas supervenientes sobre o tema, rogando-se que, em tal caso, sejam apresentadas todos os documentos e informações necessários ao adequado deslinde da controvérsia.

6. Após a prolação da última manifestação por esta ASSJUR, o feito foi remetido à DIRAF, oportunidade em que foi proferido o Despacho de Encaminhamento de Processo 46783277, dirigido a esta ASSJUR, com o seguinte teor:

> Trata-se do Parecer conclusivo Nº 10/2023/CENTRAL/ASSJUR/MJPM, que atendeu consulta efetuada pela Superintendência Financeira visando esclarecer dúvidas a respeito do recolhimento de impostos indiretos referentes a contratação, por parte da CENTRAL, de serviços no exterior onde em seu item 50 sugere o envio além da SEFAZ para PGE.
>
> A CENTRAL contratou a empresa MCRIT para serviço de consultoria, empresa esta domiciliada na Espanha, ocorre que, geraram dúvidas no setor financeiro e contábil que decidiu fazer a consulta ASSJUR sobre as clausulas contratuais abaixo citadas:
>
> 38.1 "O preço do Contrato é: R$ 933.500 e US$ 142.500 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais e cento e quarenta e dois mil e quinhentos dólares) excluído de impostos locais indiretos.
> Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem ser reembolsados pelo Cliente para o Consultor. O montante de tais impostos é R$ 22.485,00 e US$ 18.531,50."
>
> 39.1 e 39.2 " **O Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas ,quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente."**
>
> Em pesquisa, o setor financeiro apurou (Lei 10.865 de 30/04/2004, dentre outras) também, a existência além dos impostos indiretos que não foram discriminados no referido contrato PRESI 012/2021, a ocorrência também das obrigações a pagar pelo contratante de serviços no exterior, no caso a CENTRAL, das contribuições Federais (PIS, COFINS, CSLL e CIDE) e que também não foram citadas no Parecer Nº 10/2023.
>
> Diante de todas essas dúvidas tributárias e contratuais que perduraram mesmo após o Parecer do jurídico, e atendendo a sugestão contida no seu item 50 , estamos encaminhando o P.A com vistas ao envio por parte desta ASSJUR à PGE para maiores esclarecimentos.
>
> Por fim, informamos que enviamos via e-mail a empresa MCRIT, doc SEI (46885177), para que fosse informado se aquela empresa recolheu algum imposto em favor do Fisco Brasileiro e estamos aguardando resposta conforme sugerudo no item 48 do Parecer conclusivo nº 10/2023 (46628498).

7. Na mesma oportunidade, foram anexados aos autos cópia de e-mail (46885177), solicitando o envio de cópias dos comprovantes dos impostos e contribuições pela operação referente ao contrato PRESI 012/2021, bem como do Ofício CENTRAL/DIRAF Nº 7 (46924729) dirigido à SEFAZ, no qual se solicitou a produção de "maiores esclarecimentos" sobre o tema por aquela Secretaria.

8. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

9. Destaca-se que, diante do que dispõe o Decreto nº 40.500/2007[1], bem como a Lei Estadual n° 5.414/2009, sendo a CENTRAL uma entidade da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, compete a esta ASSJUR – entre outras atribuições – assessorá-la, bem como responder as consultas por ela formuladas, senão vejamos:

> Art. 2º Às Assessorias Jurídicas das Secretarias de Estado compete:
> I – assessorar os titulares das pastas no controle interno da legalidade dos atos dos órgãos das Secretarias de Estado e dos entes da Administração Indireta;
> (...)
> III – responder, após manifestação dos respectivos serviços jurídicos, às consultas formuladas pelas entidades da Administração Indireta, sempre mediante iniciativa dos titulares das pastas, observado o disposto nos artigos 3º e 4º;

10. Assim, o pronunciamento desta Assessoria se dá sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da CENTRAL, nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tomando por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data.

11. Ressalta-se que a manifestação produzida por esta ASSJUR, apesar de obrigatória, não é vinculativa para o gestor, que pode dela discordar, devendo, para tanto, apresentar as razões de fato e de direito que lhe deem sustentação[2].

12. Ultrapassada essa questão, cumpre analisar as informações e questionamentos trazidos aos autos, a fim de produzir análise jurídica sobre o tema.

13. Após a prolação do Parecer 10 (46628498), esta ASSJUR foi novamente questionada acerca da incidência de tributos sobre o Contrato PRESI N° 12/2021, tendo sido destacado pela DIRAF que "*o setor financeiro apurou (Lei 10.865 de 30/04/2004, dentre outras) também, a existência além dos impostos indiretos que não foram discriminados no referido contrato PRESI 012/2021, a ocorrência também das obrigações a pagar pelo contratante de serviços no exterior, no caso a CENTRAL, das contribuições Federais (PIS, COFINS, CSLL e CIDE*)" (46783277).

14. Sobre o tema, cumpre destacar, preliminarmente, que **todas as conclusões exaradas por esta ASSJUR no âmbito do Parecer 10 permanecem hígidas, entendendo esta Assessoria que, s.m.j., cumpre ao consórcio contratado o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato ao Fisco, competindo à CENTRAL meramente o reembolso de tais valores**.

15. Por outro lado, é certo que, **ainda que plenamente válidas e eficazes perante as partes, as cláusulas contratuais não produzem efeitos perante o Fisco,** nos termos do art. 123, do CTN, *in verbis*:

> Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, **as convenções particulares**, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, **não podem ser opostas à Fazenda Pública**, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes .

16. Isso significa, pois, que, na hipótese de a legislação tributária prever que a responsabilidade pelo pagamento de determinados tributos, no caso concreto, competiria à CENTRAL, tal circunstância constituiria óbice à oposição das cláusulas do Contrato PRESI n° 12/2021 ao Fisco, sem prejuízo, porém, do eventual ajuizamento de ação de regresso em face do consórcio contratado, a quem compete, s.m.j., o pagamento dos tributos incidentes sobre o contrato.

17. Dessa maneira, o presente Parecer será elaborado considerando a eventual responsabilidade tributária pelo pagamento de tributos incidentes sobre o Contrato PRESI n° 12/2021, por parte da CENTRAL, perante o Fisco, sem prejuízo das ressalvas acima apontadas.

18. Cumpre destacar, ademais, que, conforme já mencionado no Parecer 10 (46628498), em virtude da grande repercussão da matéria aqui tratada, far-se-á necessária a remessa do feito à d. PGE, nos termos do art. 4°, V, 'h', do Decreto n° 40.500/07[3].

19. Inicia-se, pois, com a análise acerca da eventual responsabilidade da CENTRAL quanto à retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, passando-se, após, à análise da CSLL; PIS/PASEP e COFINS; ISS; e CIDE-royalties, em atenção aos termos da consulta formulada.

II.1 – Da (ausência de) obrigação de retenção de Imposto de Renda na Fonte por parte da CENTRAL:

20. O Imposto de Renda consiste em imposto de competência da União previsto no art. 153, III, da Constituição Federal[4], incidindo, em suma, sobre o auferimento de renda ou de proventos de qualquer natureza.

21. Pela mera redação do texto constitucional, portanto, infere-se que o contribuinte de tal tributo consiste na pessoa, física ou jurídica, que aufere renda ou proventos de qualquer natureza. No caso em tela, pois, tem-se que é considerado contribuinte do imposto em questão, ao menos em tese, o Consultor contratado, prestador de serviços que, ao receber os valores relativos ao Contrato PRESI n° 12/2021, aufere renda, especialmente considerando o disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018[5].

22. Nada obstante, é certo que, em alguns casos, a legislação tributária atribui a responsabilidade de pagamento do tributo não ao contribuinte, mas, sim, a terceiros, que possuam alguma relação com o fato gerador da obrigação, nos termos do art. 128, do CTN[6].

23. No caso do Imposto de Renda, especificamente, isso se dá, em alguns casos, com o chamado Imposto de Renda Retido na Fonte, em que se impõe ao pagador da remuneração a obrigação de reter parte do pagamento devido ao credor, a título de imposto de renda, repassando tais valores, posteriormente, à União.

24. No caso em tela, a obrigação de retenção do IR titularizado pelo Consultor contratado, caso existente, seria regulada pelo art. 744 do Decreto n° 9.580/2018, *in verbis*:

> Art. 744. Os rendimentos, os ganhos de capital e os demais proventos pagos , creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, **a pessoa física ou jurídica residente no exterior**, ficam sujeitos à incidência na fonte , à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica prevista neste Capítulo, inclusive nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100 ; Lei nº 3.470, de 1958, art. 77 ; e Lei nº 9.249, de 1995, art. 28):
> I - as pensões alimentícias e os pecúlios;
> II - os prêmios conquistados em concursos ou competições;
> III - os valores correspondentes aos pagamentos de contraprestação de arrendamento mercantil de bens de capital, celebrados com entidade mercantil de bens de capital domiciliadas no exterior, observado o disposto no inciso X do caput do art. 755 , e, quanto ao arrendamento mercantil do tipo financeiro, o disposto no art. 718 (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso V ; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, caput) ;
> IV - as comissões e as despesas incorridas nas operações de colocação, no exterior, de ações de companhias abertas, domiciliadas no País (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso VI ; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, caput) ;
> V - a solicitação, a obtenção e a manutenção de direitos de propriedades industriais no exterior (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso VII ; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, caput) ;
> VI - os juros decorrentes de empréstimos contraídos no exterior, em países que mantenham acordos tributários com o País, por empresas nacionais, particulares ou oficiais, por prazo igual ou superior a quinze anos, à taxa de juros do mercado credor, com instituições financeiras tributadas em nível inferior ao admitido pelo crédito fiscal nos acordos

> tributários, ressalvado o disposto no inciso V do caput do art. 755 (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso VIII ; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, caput) ; e
> VII - os juros, as comissões, as despesas e os descontos decorrentes de colocações no exterior, previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, de títulos de crédito internacionais, inclusive commercial papers , desde que o prazo médio de amortização corresponda, no mínimo, a noventa e seis meses, ressalvado o disposto no inciso VI do caput do art. 755 (Lei nº 9.481, de 1997, art. 1º, caput, inciso IX ; e Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, caput) .
> § 1º Os rendimentos de residentes ou domiciliados em países ou dependências classificados, observado o disposto no art. 254 , como de tributação favorecida, ficam sujeitos à incidência do imposto sobre a renda, à alíquota de vinte e cinco por cento, exceto quanto às hipóteses previstas nos incisos III, VI e VII do caput . (Lei nº 9.779, de 1999, art. 8º) .
> § 2º Relativamente às hipóteses previstas no inciso III ao inciso VI do caput , a alíquota de quinze por cento poderá ser reduzida, por prazo certo, pelo Poder Executivo federal, e será aplicada exclusivamente aos contratos celebrados durante o período em que vigorar a redução (Lei nº 9.959, de 2000, art. 1º, § 2º) .

25. Ocorre, porém, que, como já dito, só pode ser considerado responsável tributário a pessoa, física ou jurídica, que efetivamente realiza os pagamentos ao prestador de serviços contratado, **o que, s.m.j., não ocorre no caso em tela.**

26. Isso porque, conforme informado pela SUPCON, na Correspondência Interna que inaugurou o presente administrativo (44025050), a entidade que efetivamente realiza os pagamentos ao Consultor contratado é o Banco Mundial, e não a CENTRAL. Confira-se:

> Solicitamos conhecer e enviar à Assessoria Jurídica (ASSJUR), área tributária, para que seja dada orientação ao Setor Contábil sobre os impostos incidentes da Nota INVOICE 43267241, referente ao serviço de consultoria prestado no Brasil pela Empresa MCRIT, domiciliada na Espanha.
> Em consulta, observamos as leis: Nº 10.865/2004, Nº 10.168/2000, Nº4154/1962 e Decreto 3000/1999 e em nosso entendimento, os impostos pela importação do serviço são devidos.
> **Esclarecemos que o pagamento foi realizado no exterior diretamente pelo Banco Mundial à MCRIT na Espanha** . Conforme Contrato 12/2021 24596663 , itens 38.1 e 39.1, entendemos que os itens isentam a prestadora de serviço da retenção dos impostos, que ficariam a cargo da Contratante, que no caso é a CENTRAL.
> Portanto, diante das dúvidas, por se tratar de matéria tributária, pedimos orientação do setor para darmos continuidade ao processo de pagamento.
> Informamos que o processo de pagamento é SEI-100006/001795/2022 e o de contratação é E-10/006/100474/2018.
> (*grifos nossos*)

27. Dessa maneira, considerando que, ao que tudo indica, não é a CENTRAL que realiza diretamente os pagamentos ao Consultor domiciliado no exterior, não pode ser a Companhia, por decorrência lógica, considerada tributariamente responsável pela retenção de Imposto de Renda na fonte.

28. A mesma conclusão foi extraída, em caso similar, pela d. PGE-RJ, no âmbito do Parecer CFTF n° 10/2014, do qual cumpre destacar os seguintes trechos:

> Nos termos do art. 685 do RIR/99 [7], os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos remetidos, por fonte situada no País, à pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte.
> [...]
> Ou seja, para fins de garantir e auxiliar na arrecadação do tributo, qualquer fonte de pagamento situada no país possui a obrigação acessória de retenção do valor eventualmente devido a título de IR.
> Contudo, como já relatado, **o Estado não efetuará pagamento ao fornecedor no exterior. O dever de realizar tal pagamento, desde seu surgimento, é do "Banco Mundial"**.
> Assim, **porque não haverá pagamento feito pelo Estado** , ou em nome do Estado, **a pessoa domiciliada no exterior, a Administração Pública estadual não conjuga, na primeira pessoa, qualquer dos verbos contidos no art. 685 do RIR/99**, tendo por objeto indireto o fornecedor, situado no exterior.
> **Assim, não há fato típico** .
> [...]
> Ora, conforme expressamente salientado às fls. 264, na modalidade de pagamento adotada o recurso sequer é internalizado. O Tesouro Estadual não recebe e, portanto, obviamente, não repassa qualquer recurso. O pagamento é feito através de transferência de valor faturado, da conta corrente do Banco Mundial (fonte pagadora), diretamente para a conta corrente da contratada, ambas sediadas nos Estados Unidos da América.
> Trata-se não de "ajuste atípico" ou qualquer forma de planejamento, mas sim procedimento típico, rotineiro desse tipo de financiamento governamental, cuja razão de ser está na busca de garantir que a liberação de recursos, pela entidade multilateral de fomento, corresponde ao benefício social que está em sua razão de ser, evitando desvios de toda sorte.
> Assim, nos termos da referida legislação, **não há fato típico a ensejar o nascimento da obrigação acessória de retenção na fonte, estando, portanto, obviamente, o Estado desobrigado a fazê-lo**.
> [...]
> Disto não decorre confusão, no sentido de que o Estado estaria dispensado de reter o imposto. **A retenção não deverá ocorrer única e exclusivamente em razão do Estado não figurar como fonte pagadora do contrato ora firmado, havendo, portanto, impossibilidade lógica de se reter algo que não se repassa**, como já exposto acima.
> (*grifos diferentes do original*)

29. Desse modo, nos termos acima expostos, e tendo em vista as informações disponíveis nos autos, entende esta ASSJUR que, s.m.j., não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, tendo em vista que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado **diretamente** pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018.

30. Passa-se, a seguir, à análise da eventual incidência e obrigação, por parte da CENTRAL, do pagamento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido.

II.2 - Da (ausência de) obrigação de retenção de Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL – na fonte por parte da CENTRAL:

31. A Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL – trata-se de tributo de competência da União, cujo fato gerador é, em essência, o auferimento de lucro líquido pelos contribuintes da contribuição em análise.

32. No caso em tela, portanto, tem-se que, na hipótese de ser o consultor contratado considerado contribuinte da CSLL – por auferir lucro com os valores percebidos em decorrência do Contrato PRESI n° 012/2021 -, poderia a entidade contratante, ao menos em tese, ser considerada responsável tributária pela retenção da Contribuição, nos termos do art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 459/04[8].

33. Para tanto, contudo, cumpre aferir, inicialmente, se o Consultor contratado pode, ou não, ser considerado contribuinte do tributo em análise, já que é pessoa jurídica domiciliada na Espanha.

34. O tema encontra-se previsto, em sede legal, no art. 4° da Lei n° 7.689/88, que instituiu a CSLL no ordenamento jurídico pátrio, nos seguintes termos:

> Art. 4º São contribuintes as **pessoas jurídicas estabelecidas no País** e as que **lhe são equiparadas pela legislação tributária ,** ressalvadas as vedadas na alínea 'b' do inciso VI do **caput** do art. 150 da Constituição Federal , na forma restritiva prevista no § 4º do mesmo artigo .

35. A fim de averiguar os possíveis contribuintes da CSLL, portanto, deve-se identificar quais seriam as pessoas jurídicas "*equiparadas pela legislação tributária*", que, no caso, correspondem às pessoas jurídicas equiparadas pela legislação que regulamenta o Imposto de Renda[9].

36. A equiparação de pessoas jurídicas estabelecidas no país no âmbito do Imposto de Renda – que, como visto, aplica-se também à CSLL – encontra-se prevista nos art. 158-162 do Regulamento do Imposto de Renda (Anexo do Decreto n° 9.580/18), *in verbis*:

> Art. 158. São contribuintes do imposto sobre a renda e terão seus lucros apurados de acordo com este Regulamento (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27):
> I - as pessoas jurídicas, a que se refere o Capítulo I deste Título ; e
> II - as empresas individuais, a que se refere o Capítulo II deste Título .
> § 1º O disposto neste artigo aplica-se independentemente de a pessoa jurídica estar regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27, § 2º; e Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, art. 126, **caput,** inciso III).
> § 2º As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência ficam sujeitas às normas de incidência do imposto aplicáveis às pessoas jurídicas, em relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo (Lei nº 9.430, de 1996, art. 60).
> § 3º As empresas públicas e as sociedades de economia mista , e as suas subsidiárias, são contribuintes nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas (Constituição, art. 173, § 2º ; e Lei nº 6.264, de 18 de novembro de 1975, art. 1º e art. 2º) .
> § 4º As sociedades cooperativas de consumo que tenham por objeto a compra e o fornecimento de bens aos consumidores ficam sujeitas às mesmas normas de incidência do imposto sobre a renda aplicáveis às demais pessoas jurídicas (Lei nº 9.532, de 1997, art. 69).
> § 5º Fica sujeito à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento imobiliário nas condições previstas no art. 831 (Lei nº 9.779, de 1999, art. 2º).
> § 6º Exceto se houver disposição em contrário, a expressão pessoa jurídica, quando empregada neste Regulamento, compreende todos os contribuintes a que se refere este artigo.
> CAPÍTULO I
> DAS PESSOAS JURÍDICAS
> Art. 159. Consideram-se pessoas jurídicas, para fins do disposto no inciso I do **caput** do art. 158 :
> I - as pessoas jurídicas de direito privado **domiciliadas no País**, sejam quais forem os seus fins, a sua nacionalidade ou os participantes em seu capital (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27 ; Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, art. 42 ; e Lei nº 6.264, de 1975, art. 1º) ;
> II - as filiais, as sucursais, as agências ou as representações **no País** das pessoas jurídicas com sede no exterior (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76 ; Lei nº 4.131, de 1962, art. 42; e Lei nº 6.264, de 1975, art. 1º); e
> III - os comitentes domiciliados no exterior, **quanto aos resultados das operações realizadas por seus mandatários ou seus comissários no País** (Lei nº 3.470, de 1958, art. 76) .
>
> **Seção única**
> **Da sociedade em conta de participação**
> Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986, art. 7º ; e Decreto-Lei nº 2.308, de 19 de dezembro de 1986, art. 3º).
> Art. 161. Na apuração dos resultados das sociedades em conta de participação, assim como na tributação dos lucros apurados e dos distribuídos, serão observadas as normas aplicáveis às pessoas jurídicas em geral e o disposto no art. 269 (Decreto-Lei nº 2.303, de 1986, art. 7º, parágrafo único).
> CAPÍTULO II
> DAS EMPRESAS INDIVIDUAIS
> **Seção I**
> **Da caracterização**
> Art. 162. As empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei nº 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2º) .
> § 1º São empresas individuais:
> I - os empresários constituídos na forma estabelecida no art. 966 ao art. 969 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil ;
> II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de lucro, por meio da venda a terceiros de bens ou serviços (Lei nº 4.506, de 1964, art. 41, § 1º, alínea "b" ; e Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 27, § 1º); e
> III - as pessoas físicas que promovam a incorporação de prédios em condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos estabelecidos na Seção II deste Capítulo (Decreto-Lei nº 1.381, de 23 de dezembro de 1974, art. 1º e art. 3º, caput, inciso III).
> § 2º O disposto no inciso II do § 1º não se aplica às pessoas físicas que, individualmente, exerçam as profissões ou explorem as atividades de:
> I - médico, engenheiro, advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "a" ; Lei nº 4.480, de 14 de novembro de 1964, art. 3 º; e Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 966, parágrafo único);
> II - profissões, ocupações e prestação de serviços não comerciais (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "b");
> III - agentes, representantes e outras pessoas sem vínculo empregatício que, ao tomar parte em atos de comércio, não os pratiquem, todavia, por conta própria (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "c");
> IV - serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos, entre outros (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "d");
> V - corretores, leiloeiros e despachantes, seus prepostos e seus adjuntos (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "e");
> VI - exploração individual de contratos de empreitada unicamente de lavor, de qualquer natureza, quer se trate de trabalhos arquitetônicos, topográficos, terraplenagem, construções de alvenaria e outras congêneres, quer de serviços de utilidade pública, tanto de estudos como de construções (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "f"); e
> VII - exploração de obras artísticas, didáticas, científicas, urbanísticas, projetos técnicos de construção, instalações ou equipamentos, exceto quando não explorados diretamente pelo autor ou pelo criador do bem ou da obra (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 6º, **caput,** alínea "g" ; e Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 966, parágrafo único).

37. Verifica-se, pois, inexistir equiparação, como contribuinte, de pessoa jurídica domiciliada no exterior sem qualquer filial, sucursal, agência ou representação no país, de modo que, s.m.j., o Consultor contratado residente no exterior no Contrato PRESI n° 012/2021 não se enquadra como contribuinte da CSLL, afastando-se, pois, a incidência de tal contribuição do caso em tela.

38. Nada obstante, ainda que se pudesse considerar o contratado como contribuinte, a responsabilidade tributária de retenção do tributo recairia – como visto no tópico anterior do presente Parecer, ao qual ora se reporta – sobre o ente responsável pelos pagamentos ao contratado, que, no caso, é o Banco Mundial.

39. Desse modo, seja pelo não enquadramento do Consultor contratado como contribuinte da CSLL, seja pela ausência de responsabilidade tributária da CENTRAL pela retenção do tributo, verifica-se que, s.m.j., não há falar em obrigação da CENTRAL, perante a União, de retenção e transferência da CSLL ao Fisco na hipótese vertente.

40. Passa-se, a seguir, à análise da eventual incidência e obrigação, por parte da CENTRAL, do pagamento de PIS/PASEP e COFINS.

II.3 – Da incidência do PIS/PASEP e COFINS no Contrato PRESI n° 012/2021:

41. A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS – e o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP – são contribuições especiais, de competência da União, que têm como destino o financiamento da seguridade social.

42. No que tange à sua incidência sobre importação de serviços, a matéria encontra-se regulada na lei n° 10.865/04, cujo art. 1° prevê o seguinte:

> Art. 1º Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2º , inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6º .
> § 1º Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os **provenientes do exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior** , na seguintes hipóteses:
> I - executados no País; ou
> II - **executados no exterior, cujo resultado se verifique no País** .

43. A fim de aferir se o objeto do Contrato PRESI n° 12/2021 se enquadra no conceito de "serviço importado" da legislação tributária, cumpre, inicialmente, averiguar

qual seria a obrigação do Consultor contratado no âmbito do negócio jurídico firmado entre as partes.

44. Sobre o tema, é de se notar que, nos termos do Contrato PRESI n° 12/2021 (24596663), o objetivo do Contrato seria o "*fornecimento de determinados serviços de consultoria*", a serem melhor especificados no Termo de Referência, anexado ao negócio jurídico.

45. E, em atenção ao Anexo ao Contrato PRESI 012/2021_Parte1 (24631326), que integra o negócio jurídico analisado, consta, a fls. 2 do documento, que o objeto do Termo de Referência seria "*o desenvolvimento de um Plano Estratégico de Adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro*". Nesse Plano Estratégico, deveriam ser contemplados, dentre outros pontos: (i) a identificação dos pontos críticos vulneráveis aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas; (ii) o desenvolvimento de projeto conceitual propondo medidas para a mitigação dos efeitos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas; (iii) o desenvolvimento de projeto básico de um sistema de alerta e monitoramento; e (iv) a elaboração de um Plano de Contingência Integrado de acordo com as necessidades dos sistemas e levando em conta os planos já desenvolvidos pelos operadores de cada um dos modos de transporte.

46. Verifica-se, pois, que, s.m.j., o objeto contratado enquadra-se, juridicamente, no conceito de "serviço". Nesse sentido, confira-se as lições de Taymara Fátima Pereira[10]:

> O conceito de serviço deve ser determinado conforme a lei civil, na medida em que a Constituição adotou um conceito desse ramo do Direito para definir a competência tributária e, quando ela assim faz, o conceito do Direito Privado subsiste para efeitos tributários sem qualquer possibilidade de alteração pelas leis infraconstitucionais.
> [...]
> Com efeito, o conceito de serviço é estabelecido pelo Direito Privado e pode ser extraído dos art. 593 a 604 do Código Civil que definem a prestação de serviço como toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratado mediante retribuição para execução de certa e determinada obra ou serviço, que seja prestado por quem possua título de habilitação, ou satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, e não estiver sujeito às leis trabalhistas ou à lei especial.
> Anota Maria Helena Diniz que serviço quer dizer o 'exercício de qualquer atividade intelectual ou material com finalidade lucrativa ou produtiva.'
> (*grifos nossos*)

47. Ao que tudo indica, ademais, considerando o objeto do Contrato, tem-se que o serviço prestado, consistente na Elaboração de Plano Estratégico de adaptação às mudanças climáticas no âmbito da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, enquadra-se no conceito de "serviço executado no país" ou, ao menos, de "serviço prestado no exterior, cujo resultado se verifique no País", nos termos do art. 1°, §1°, da Lei n° 10.865/04, acima transcrito. Nesse sentido, confira-se, novamente, as lições de Pereira[11]:

> A importação de serviços ocorre quando se tem a prestação de serviços no exterior com fruição da utilidade correspondente por pessoa situada no território brasileiro. Dá-se preponderância, assim, ao resultado e à sua utilidade para determinação da importação de serviços, afigura-se importante que os efeitos ou as consequências da atividade realizada sejam desencadeados no Brasil.
> [...]
> A interpretação que aparenta ser mais coerente com o sistema tributário pátrio é de se entender a expressão: cujo resultado se verifique no País, como resultado no qual seja verificada como utilidade e/ou consequência imediata do serviço [...].
> (*grifos nossos*)

48. Desse modo, havendo pagamento ao prestador de serviços contratado, há a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 3° da lei n° 10.865/04, *in verbis*:

> Art. 3º O fato gerador será:
> I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
> II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.

49. Cumpre destacar, ademais, que não foram identificados por esta ASSJUR a ocorrência de uma das hipóteses de não incidência ou isenção dos tributos analisados, previstas, respectivamente, nos artigos 2°[12] e 9°[13] da legislação em comento, o que reforça, pois, a conclusão de que a importação dos serviços constante no Contrato PRESI n° 12/2021 consiste em fato gerador apto a incidir a obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União.

50. No que se refere à hipótese de isenção prevista no art. 9°, I, 'a'[14], especificamente, cumpre registrar que, s.m.j., a isenção prevista aos entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações não pode ser estendida à CENTRAL, por se tratar de empresa pública, com natureza jurídica diversa das entidades ali previstas, em deferência à impossibilidade de interpretação extensiva às isenções concedidas pela legislação, nos termos do art. 111, II, do CTN[15].

51. A reforçar a conclusão ora esposada, confira-se, ainda, a redação do art. 7°, §1°, da IN RFB nº 2121/2022, que regulamenta a lei no que tange ao PIS/PASEP/COFINS importação:

> Art. 7º São contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita ou faturamento as pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 1º; Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º, inciso I; Lei nº 9.718, de 1998, art. 2º; Lei nº 10.637, de 2002, art. 4º; e Lei nº 10.833, de 2003, art. 5º).
> § 1º **O disposto no caput alcança as empresas públicas,** as sociedades de economia mista e suas subsidiárias, as sociedades civis de profissões legalmente regulamentadas, e as sociedades cooperativas (Lei Complementar nº 70, de 1991, art. 1º; e Lei nº 9.715, de 1998, art. 2º, inciso I).

52. Ultrapassada essa questão, cumpre ressaltar, por fim, que, nos termos da legislação vigente, pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento das contribuições analisadas, por se tratar da entidade contratante e beneficiária dos serviços prestados, conforme previsto no art. 5° da lei 10.865/04, *in verbis*:

> Art. 5º São contribuintes:
> I - o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens estrangeiros no território nacional;
> II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e
> III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior.
> Parágrafo único. Equiparam-se ao importador o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada.

53. No mesmo sentido, leciona Pereira[16]:

> O sujeito passivo da contribuição do PIS/Cofins incidentes na importação de serviços são os contribuintes: (i) a pessoa física ou jurídica aqui residente ou domiciliada, que contrate serviços de residente ou domiciliado no exterior; ou (ii) o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior."
> (*grifos nossos*)

54. Dessa maneira, ainda que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a

Companhia **a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União.**

55. Esgotada a análise sobre a incidência de PIS/PASEP e COFINS, passa-se ao estudo acerca da possível incidência e caracterização da CENTRAL como sujeito passivo no que tange ao Imposto Sobre Serviços – ISS.

II.4 – Da incidência do Imposto Sobre Serviços – ISS – no Contrato PRESI n° 012/2021:

56. O Imposto Sobre Serviços – ISS – consiste em imposto de competência dos Municípios, possuindo sede constitucional no art. 156, III, da CRFB, nos seguintes termos:

> Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
> (...)
> III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

57. Percebe-se, pois, que, ainda que se trate de imposto de competência municipal, deve o Município, ao instituí-lo, observar os parâmetros legais estabelecidos pela Lei Complementar regulamentadora do tema, que, atualmente, consiste na LC n° 116/03.

58. Referida Lei Complementar, já em seu art. 1°, §1°, prevê expressamente a possibilidade de instituição do imposto sobre a importação de serviços, nos seguintes termos:

> Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
> § 1º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País .

59. Tal previsão é repetida, ainda, na lei municipal n° 691/1984 (Código Tributário do Município do Rio de Janeiro), cujo art. 8°, §2°, assim dispõe:

> § 2º O imposto incide sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País.

60. Acerca das hipóteses de importação de serviços previstas na legislação, confira-se as lições de Cláudio Augusto Gonçalves Pereira[17]:

> Pelo novo sistema em vigor então, é de se concluir que todos aqueles serviços descritos na Lista anexada à Lei Complementar n° 116/2003 serão passíveis de tributação quando provenientes do exterior, ainda que parcialmente, ou os seus resultados aqui sejam obtidos. Assim, por exemplo, **serão tributáveis pelo ISS os serviços de engenharia consultiva realizados na Finlândia em benefício de algum estabelecimento industrial sediado no Brasil**, como também serão tributáveis pelo ISS os serviços iniciados no exterior e concluídos no Brasil, em que pese a fruição seja concretizada em qualquer País do globo terrestre.
> [...]
> Importa destacar ainda, na tentativa de compreensão global da incidência do ISS na importação de serviços prevista na LC n° 116/2003, o alcance da expressão "serviços provenientes do exterior" e os seus limites.
> [...]
> Nesse sentido, como primeira aproximação, para que seja possível existir importação de serviços, necessário se faz que o estabelecimento do prestador do serviço – elemento de conexão de índole pessoal – **esteja localizado fora do Brasil.** Raciocinar em sentido contrário, implicará na prevalência do princípio da origem e, por conseguinte, se terá prestação de serviços interna. Logo, os serviços provêm do exterior ou ali têm iniciada sua prestação justamente por não haver ligação do estabelecimento prestador com os limites territoriais municipais, brasileiros.
> Como segunda aproximação, deve se levar em conta os ditames da LC n° 116/2003 que autorizaram a tributação pelo ISS nos casos em que o resultado da prestação de serviços realizada integralmente em outro país que seja obtido no Brasil, ou seja, **abriu-se a possibilidade da incidência tributária sobre o *pagamento* remuneratório dos serviços prestados no exterior, por sujeito não estabelecido no Brasil**.
> (*grifos nossos*)

61. Pelo que se percebe, portanto, tratando-se de contratado domiciliado no exterior, que receberá pagamento pelos serviços prestados, a serem usufruídos por Companhia domiciliada no Brasil – no caso, a CENTRAL -, verifica-se, ao menos em tese, a ocorrência de importação de serviços, apta a atrair a incidência de ISS, nos termos do art. 1°, §1°, da LC n° 116/03, acima transcrito.

62. Ademais, é de se notar que, a reforçar a conclusão acima esposada, tampouco parecem estar presentes, no caso em tela, quaisquer hipóteses de não incidência ou isenção, previstas, respectivamente, no art. 2°, da LC n° 116/03[18] e art. 11 e 12 da Lei municipal n° 691/1984[19].

63. Não obstante, cumpre destacar que, ao contrário do que ocorre com a tributação do PIS/PASEP e COFINS, analisados no tópico anterior, **só será possível a tributação, por ISS, de serviços que estejam taxativamente previstos na Lista Anexa da LC n° 116/03.**

64. Desse modo, antes de se concluir, em sede definitiva, acerca da incidência, ou não, de ISS no caso em tela, há de se perquirir se a natureza do serviço prestado se encontra prevista na Lista Anexa da LC n° 116/03, cujo teor foi reproduzido no art. 8° da lei municipal n° 691/1984.

65. Nesse sentido, em análise da Lista Anexa, esta ASSJUR conclui que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram-se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03:

> 2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
> 2.01 – **Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza** .
> 7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.
> 7.03 – **Elaboração de** planos diretores, **estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia** ; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.
> (Coloquei ambas as hipóteses, acredito que a 1ª se encaixe melhor. Só que, como o ISS tem esse rol taxativo, acredito que o ideal seria ressalvar no parecer que caberia a análise do enquadramento da hipótese de incidência ao caso concreto ao setor técnico competente e, se fosse o caso de incidência, passaria para a análise da responsabilidade. Não encontrei nada especificamente quanto a essa definição em doutrina).

66. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 **é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema.** Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame, a fim de indicar o dispositivo da Lista Anexa que melhor se enquadra ao objeto do Contrato ou, ainda, se for o caso, justificar os motivos pelos quais se entende não se enquadrarem os serviços prestados a nenhuma das hipóteses da Lista Anexa, hipótese em que restará afastada a incidência de ISS ao caso em tela.

67. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, cumpre perquirir se pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária.

68. Sobre o tema, dispõe o art. 5° da LC n° 116/03 que "*Contribuinte é o prestador do serviço*". Considera-se contribuinte, pois, no caso em tela, **o Consultor Contratado.**

69. Não obstante, estabelece o art. 6° da mesma Lei Complementar que "*Os Municípios [...], mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais*".

70. E, analisando-se a Lei municipal n° 691/1984, percebe-se que o Município do Rio de Janeiro assim o fez, nos termos de seu art. 14, inciso XXI:

> **Art. 14.** São responsáveis:
> (...)
> XXI - no caso de serviços provenientes do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País, pelo imposto devido na respectiva prestação, na seguinte ordem:
> 1) **o tomador do serviço**, desde que localizado no Município do Rio de Janeiro ; **(Redação dada pela Lei Nº 7000 DE 23/07/2021).**
> 2) o intermediário do serviço, desde que, cumulativamente, esteja localizado no Município do Rio de Janeiro e não se identifique a localização do tomador;

71. Dessa maneira, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos do dispositivo acima colacionado, **deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária.**

72. Esgotada a análise sobre a incidência de ISS, passa-se ao estudo acerca da possível incidência e caracterização da CENTRAL como sujeito passivo no que tange à contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação – CIDE.

II.5 – Da incidência de CIDE-*royalties* no Contrato PRESI n° 012/2021:

73. As chamadas Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico encontram previsão constitucional no art. 149, CF, o qual estabelece, inclusive, a possibilidade de instituição de CIDE em virtude da importação de serviços. Confira-se:

> Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
> [...]
> § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o *caput* deste artigo:
> [...]
> II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou **serviços**;

74. No âmbito infraconstitucional, a CIDE incidente sobre importação de serviços foi instituída pela lei n° 10.168/2000, que criou a chamada "CIDE-*royalties*" ou "CIDE-remessas".

75. Inicialmente prevista apenas para a transferência de tecnologia ou aquisição de conhecimentos tecnológicos, a partir de 2002, a contribuição ora estudada passou a incidir, também, sobre a contratação de "serviços técnicos". Confira-se:

> Art. 2º Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto nº 6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória nº 510, de 2010)
> § 1º Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.
> § 1º-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia. (Incluído pela Lei nº 11.452, de 2007)
> § 2º A partir de 1º de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o *caput* deste artigo passa a ser devida também **pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos** que tenham por objeto **serviços técnicos** e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem *royalties*, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior .

76. Em sentido similar prevê o art. 10 do Decreto n° 4.195/02, que atualmente regulamenta a lei 10.168/2000:

> Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, incidirá sobre as importâncias pagas , creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de *royalties* ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto :
> I - fornecimento de tecnologia;
> II - prestação de assistência técnica:
> a) serviços de assistência técnica;
> b) serviços técnicos especializados;
> III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
> IV - cessão e licença de uso de marcas; e
> V - cessão e licença de exploração de patentes.

77. Com tais alterações promovidas pela legislação, surgiu a celeuma acerca da abrangência do termo "serviços técnicos", isto é, se se trataria de serviços estritamente ligados à tecnologia, tal como previsto originalmente na edição da Lei 10.168/2000, ou se, ao revés, teria havido efetiva ampliação do fato gerador da Contribuição em análise.

78. Em que pese a existência de críticas doutrinárias, acabou prevalecendo, no âmbito da Receita Federal, a interpretação de que o termo "serviços técnicos" deve ser extensiva, abrangendo serviços de diversas naturezas, incluindo, *e.g.,* serviços de advocacia, planejamento, orçamento, *marketing,* dentre outros.

79. Nesse sentido, confira-se as lições de Thiago Ribeiro e Altamirando da Rocha[20]:

> o art. 2º da lei 10.168/00, alterado pela Lei 10.332/01, que trata das hipóteses de incidência da CIDE-Royalties é atualmente regulamentado pelo Decreto 4.295/02. Tal decreto, elenca a prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, ao lado dos contratos relacionados à transferência de tecnologia, como hipótese de incidência da referida contribuição.
> Após a alteração, na atual redação dos dispositivos, a interpretação realizada pela Receita Federal indica que, "em geral, remessas ao exterior para pagamento de serviços como de **assistência administrativa, manutenção de informática, jurídicos, manutenção de software, publicidade e propaganda, logística, entre outros, estariam sujeitos à**

tributação" (GRECO, 2001. p. 84). Interpretação que se fez justamente em função das alterações ocorridas na lei 10.168/00 e, especialmente, da substituição do Decreto 3.949/01 pelo Decreto 4.295/02.

Em solução de consulta número 178 de 29 de junho de 2001, então sob a vigência do decreto 3.949/01, percebe-se a exigência de que a remessa se refira a contratos que impliquem a transferência de tecnologia, conforme é possível extrair da ementa a seguir:

> EMENTA: FATO GERADOR - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico A contribuição instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a título de remuneração decorrente de contratos que impliquem em transferência de tecnologia. Entretanto, referida contribuição não alcança as remessas ao exterior efetuadas a partir de 1º de janeiro de 2001 (vigência da Lei nº 10.168, de 2000), cujo crédito (fato gerador) do respectivo valor tenha ocorrido até 31.12.2000, desde que o imposto de renda tenha sido retido na data do crédito. (grifamos)

Posição distinta pode ser apreendida da solução de consulta número 128 de 10 de julho de 2002, agora já sob a égide das alterações apontadas:

> EMENTA: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) - INCIDÊNCIA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residente ou domiciliado no exterior, a título de royalties, em virtude de contrato de licenciamento de software , sofrem a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por caracterizarem pagamentos por "licença de uso". Em consequência, estão sujeitos, como regra, ao pagamento do IRRF e da CIDE, às alíquotas de 15% e 10%, respectivamente. ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E SEMELHANTES Os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos por pessoa jurídica sediada no País a residentes ou domiciliados no exterior, em contrapartida pela prestação dos serviços acima referidos, com ou sem transferência de tecnologia, estão sujeitos ao pagamento da CIDE, à alíquota de 10% (dez por cento), e do IRRF à alíquota de 15%.

Da mesma forma seguem as decisões proferidas posteriormente:

> SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 320 de 29 de Agosto de 2006: EMENTA: CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. A partir de 1º de janeiro de 2002, a remuneração pela prestação de serviços de advocacia paga, creditada, entregue, empregada ou remetida ao exterior, está sujeita ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), instituída pela Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000, por caracterizar "serviços técnicos especializados".
>
> SOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 159 de 19 de Abril de 2007: EMENTA: CIDE – Incidência. A partir de 1º de janeiro de 2002, as importâncias pagas , creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de remuneração pela prestação contínua de serviços de **assessoria gerencial e administrativa, planejamento, orçamento, coordenação de contratação de pessoal, assessoria diretiva, marketing e assessoria técnica e de qualidade**, estão sujeitas ao pagamento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) à alíquota de 10% (dez por cento), por configurarem assistência administrativa e semelhante de que trata o § 2º do art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000 (com a redação dada pelo art. 6º da Lei nº 10.33 2, de 2001).

Percebe-se que **estas decisões mais recentes sedimentaram o posicionamento da Receita Federal de que a expressão "serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes" alarga o campo de incidência da CIDE-Royalties para um âmbito distante da noção de tecnologia**.

(*grifos nossos*)

80. Dessa maneira, considerando o entendimento da Receita Federal sobre o tema, e tendo em vista que o objeto do Contrato PRESI n° 012/2021 consiste, em suma, na "*Elaboração de Plano Estratégico de adaptação dos sistemas de transportes públicos de média e alta capacidade da RMRJ aos impactos causados pelos desastres naturais e mudanças climáticas*" (44509851), parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de "serviços técnicos", a fazer incidir a CIDE-*royalties* ora analisada.

81. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária.

82. Isso porque, nos termos do art. 2°, §2°, da lei n° 10.168/2000, acima transcrito, são consideradas sujeitos passivos do tributo em questão todas as pessoas jurídicas signatárias dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços técnicos – categoria na qual se enquadra, evidentemente, a CENTRAL -, sendo certo, ainda, que a Companhia não se enquadra na hipótese de não incidência prevista no §6° do art. 2° do mesmo diploma legal[21].

83. Dessa maneira, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como signatária do Contrato n° 012/2021, e ressalvando-se a necessidade de aferição definitiva pelos setores técnicos da Companhia acerca do enquadramento do objeto do contrato como "serviços técnicos", nos termos da legislação acima colacionada, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo da CIDE-*royalties* perante a União.

III. CONCLUSÃO

84. Esta ASSJUR foi questionada, essencialmente, acerca da incidência de tributos e obrigação de sua retenção e pagamento pela CENTRAL no âmbito do Contrato PRESI N° 12/2021.

85. Sem prejuízo das conclusões exaradas no Parecer anterior proferido por esta ASSJUR, no qual se analisou a ausência de responsabilidade contratual da CENTRAL pela retenção e pagamento dos tributos, a presente manifestação passou a analisar o tema sob o prisma da incidência de tributos sobre o Contrato PRESI n° 012/2021 e eventual obrigação da Companhia de retenção e pagamento frente ao Fisco, tendo em vista a inoponibilidade dos contratos particulares à Fazenda, nos termos do art. 123, CTN.

86. Desse modo, analisou-se eventual incidência e sujeição passiva da CENTRAL frente ao Fisco no que tange aos seguintes tributos: IRRF; CSLL; PIS/PASEP e COFINS; ISS; e CIDE-*royalties*. Chegou-se, ao final, às seguintes conclusões:

(i) No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, entende esta ASSJUR que, s.m.j., não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, considerando que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018;

(ii) No que se refere à CSLL, pôde-se concluir que, s.m.j., nos termos da legislação aplicável ao tributo, o Consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser considerado contribuinte de tal tributo, afastando-se, pois, sua incidência do caso em tela. Não obstante, ainda que houvesse falar em incidência da CSLL, não poderia a CENTRAL ser considerada responsável pela retenção na fonte e transferência da Contribuição à União, considerando que os pagamentos são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04;

(iii) No que concerne a PIS/PASEP e COFINS, nos termos da legislação que rege a matéria, ainda que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a Companhia a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;

(iv) Quanto ao ISS, em análise da Lista Anexa da LC n° 116/03, esta ASSJUR concluiu que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram-se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 **é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema.** Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;

(v) Por fim, no que concerne à CIDE-*royalties,* parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de "serviços técnicos", a fazer incidir a CIDE-*royalties* ora analisada, nos termos do entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que

pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000.

87. Sugere-se, outrossim, seja efetuada consulta à Secretaria da Receita Federal acerca de eventual incidência e obrigação de pagamento pela CENTRAL no que concerne aos tributos analisados de competência da União, a fim de confirmar o entendimento do Fisco sobre a matéria e orientar eventual decisão dos gestores da Companhia.

88. Sem prejuízo das conclusões acima exaradas, tendo em vista a repercussão geral e complexidade da matéria - uma vez que se trata de contrato que envolve transferência de recursos do Banco Mundial, que pode impactar em diversos contratos da Administração Pública bem como por se tratar de matéria específica de direito tributário, sobre a qual esta ASSJUR não possui atribuição para a prolação de parecer definitivo -, remete-se o feito à d. PGE, nos termos do art. 4°, V, 'h', do Decreto n° 40.500/07.

89. É o Parecer.

Rio de Janeiro, 1º de março de 2023.

MAURÍCIO GOMES VIEIRA
Procurador do Estado do Rio de Janeiro
Assessor-Chefe da ASSJUR/Transportes
Id. 43872158

---

[1] Alterado pelo Decreto nº 46.552/2019.

[2] PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. "Da Responsabilidade de Agentes Públicos e Privados nos Processos Administrativos de Licitação e Contração". Jessé Torres Pereira Junior, Marinês Restelatto Dotti. 1ª ed. São Paulo: Editora NDJ, 2012. Pág. 138.

[3] Art. 4° - Compete aos órgãos locais e setoriais do Sistema Jurídico do Estado:
[...]
V – analisar, previamente, e, em seguida, devidamente instruído com parecer conclusivo, submeter à Procuradoria Geral do Estado os procedimentos que tenham por objeto:
[...]
h) matéria de grande importância, impacto ou possibilidade de repercussão geral para a Administração Pública.

[4] Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
[...]
III - renda e proventos de qualquer natureza;

[5] Art. 744. Os rendimentos, os ganhos de capital e os demais proventos pagos creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, **a pessoa física ou jurídica residente no exterior**, ficam sujeitos à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, quando não tiverem tributação específica prevista neste Capítulo, inclusive nas seguintes hipóteses (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100 ; Lei nº 3.470, de 1958, art. 77 ; e Lei nº 9.249, de 1995, art. 28):

[6] Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.

[7] Norma vigente à época da edição do Parecer CFTF n° 10/2014, a qual, contudo, encontra-se atualmente revogada pelo Decreto n° 9.580/2018, cujo art. 744 foi acima transcrito.

[8] Art. 1º Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep.

[9] Conforme esclarecimentos fornecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal, no documento "Perguntas e Respostas: Pessoas Jurídicas", de 2022, a fl. 437. Disponível em: < file:///C:/Users/vivos/Downloads/PeRPJ2022v1.pdf>. Acesso em: 24/02/2023.

[10] Pereira, Taymara Fátima. **Hipótese de incidência do PIS/Pasep e Cofins na importação de serviços.** R. Fórum de Dir. Tributário – RFDT/Belo Horizonte, ano 18, n. 104, p. 157-189, mar./abr. 2020.

[11] Ibidem.

[12] Art. 2º As contribuições instituídas no art. 1º desta Lei não incidem sobre:
I - bens estrangeiros que, corretamente descritos nos documentos de transporte, chegarem ao País por erro inequívoco ou comprovado de expedição e que forem redestinados ou devolvidos para o exterior;
II - bens estrangeiros idênticos, em igual quantidade e valor, e que se destinem à reposição de outros anteriormente importados que se tenham revelado, após o desembaraço aduaneiro, defeituosos ou imprestáveis para o fim a que se destinavam, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda;
III - bens estrangeiros que tenham sido objeto de pena de perdimento, exceto nas hipóteses em que não sejam localizados, tenham sido consumidos ou revendidos;
IV - bens estrangeiros devolvidos para o exterior antes do registro da declaração de importação, observada a regulamentação do Ministério da Fazenda;
V - pescado capturado fora das águas territoriais do País por empresa localizada no seu território, desde que satisfeitas as exigências que regulam a atividade pesqueira;
VI - bens aos quais tenha sido aplicado o regime de exportação temporária;
VII - bens ou serviços importados pelas entidades beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 10 desta Lei;
VIII - bens em trânsito aduaneiro de passagem, acidentalmente destruídos;
IX - bens avariados ou que se revelem imprestáveis para os fins a que se destinavam, desde que destruídos, sob controle aduaneiro, antes de despachados para consumo, sem ônus para a Fazenda Nacional; e
X - o custo do transporte internacional e de outros serviços, que tiverem sido computados no valor aduaneiro que serviu de base de cálculo da contribuição.
XI - valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido à pessoa física ou jurídica a título de remuneração de serviços vinculados aos processos de avaliação da conformidade, metrologia, normalização, inspeção sanitária e fitossanitária, homologação, registros e outros procedimentos exigidos pelo país importador sob o resguardo dos acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e sobre barreiras técnicas ao comércio (TBT), ambos do âmbito da Organização Mundial do Comércio - OMC. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)
Parágrafo único. O disposto no inciso XI não se aplica à remuneração de serviços prestados por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

[13] Art. 9º São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei:
I - as importações realizadas:
a) pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público;
b) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes;
c) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes;
II - as hipóteses de:
a) amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial;
b) remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa física;
c) bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se apliquem os regimes de tributação simplificada ou especial;
d) bens adquiridos em loja franca no País;
e) bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades fronteiriças brasileiras;
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade de isenção;
g) objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da NCM, recebidos em doação, por museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública; e
h) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições científicas e tecnológicas e por

cientistas e pesquisadores, conforme o disposto na Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990.
III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)
§ 1º As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo somente serão concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para o reconhecimento de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.

[14] Art. 9º São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei:
I - as importações realizadas:
a) pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público;

[15] Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção;

[16] Pereira, Taymara Fátima. **Hipótese de incidência do PIS/Pasep e Cofins na importação de serviços.** R. Fórum de Dir. Tributário – RFDT/Belo Horizonte, ano 18, n. 104, p. 157-189, mar./abr. 2020.

[17] Pereira, Cláudio Augusto Gonçalves. **O imposto sobre serviços de qualquer natureza nas importações de serviços.** In: SARTORI, Angela (Coord.). *Questões atuais de Direito Aduaneiro e Tributário à luz da jurisprudência dos tributnais.* 2 ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 91-93.

[18] Art. 2º O imposto não incide sobre:
I – as exportações de serviços para o exterior do País;
II – a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III – o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.

[19] **Art. 11.** O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo único. Não se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. (Redação dada ao artigo pela Lei Nº 3691 DE 28/11/2003).
Seção III - Das Isenções
Art. 12. Estão isentos do imposto:
I - os profissionais ambulantes, jornaleiros e também os localizados em feiras-livres e cabeceiras-de-feiras;
II - as associações de classe, os sindicatos e as respectivas federações e confederações, observado o parágrafo único deste artigo;
III - as associações culturais, recreativas e desportivas, observado o parágrafo único deste artigo;
IV - as competições desportivas em estádios ou ginásios onde não haja apostas;
V - os serviços de veiculação de publicidade prestados por táxis autônomos e táxis de cooperativas; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.194, de 30.12.1987, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1987, rep. DOM Rio de Janeiro de 05.01.1988, com efeitos a partir de 01.01.1988)
VI - (Revogado pela Lei nº 2.277, de 28.12.1994, DOM Rio de Janeiro de 29.12.1994, rep. DOM Rio de Janeiro de 27.06.1995, com efeitos a partir de 01.01.1995)
VII - os espetáculos circenses nacionais e teatrais; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.194, de 30.12.1987, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1987, rep. DOM Rio de Janeiro de 05.01.1988, com efeitos a partir de 01.01.1988)
VIII - as promoções de concertos, recitais, shows, festividades, exposições, quermesses e espetáculos similares, cujas receitas se destinem integralmente a fins assistenciais; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.371 de 30.12.1988, DOM Rio de Janeiro de 30.12.1988, com efeitos a partir de 01.01.1989)
IX - os músicos, artistas e técnicos de espetáculos, definidos em lei;
X - as obras de construção e as obras construídas sem licença, a legalizar, em áreas abrangidas por dispositivos específicos para habitações unifamiliares ou multifamiliares, construídas pelos próprios moradores, por profissionais autônomos não estabelecidos ou em mutirão com vizinhos; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.936, de 30.12.1992, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1992, rep. DOM Rio de Janeiro de 05.02.1993)
XI - até 31 de dezembro de 2008, os serviços típicos das empresas da indústria cinematográfica, dos laboratórios cinematográficos, dos estúdios de filmagem e de sonorização, das locadoras de equipamentos de iluminação e de filmagem de cinema e de vídeo e dos distribuidores que se dediquem, exclusivamente, a filmes brasileiros, naturais ou de enredo, não alcançadas por este inciso as receitas de publicidade e propaganda, inclusive as oriundas de mensagens publicitárias inseridas em produções cinematográficas; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 3.256, de 23.07.2001, DOM Rio de Janeiro de 27.07.2001)
XII - as comissões recebidas pelos distribuidores e vendedores, na venda de livros, jornais e periódicos;
XIII - os serviços de exibição de filmes cinematográficos em salas ocupadas por entidades brasileiras sem fins lucrativos;
XIV - os serviços de reforma, reestruturação ou conservação de prédios de interesse histórico ou cultural ou de interesse para preservação ambiental, (VETADO), desde que respeitem integralmente as características arquitetônicas das fachadas; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.194 de 30.12.1987, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1987, com efeitos a partir de 01.01.1988)
XV - os estabelecimentos hoteleiros, assim reconhecidos e classificados pela EMBRATUR, condicionado a que tenham mais de 100 (cem) apartamentos, bem como os empreendimentos turísticos não hoteleiros localizados no "Plano Piloto de Urbanização e Zoneamento da Baixada de Jacarepaguá" e os situados nas zonas turísticas definidas em legislação especifica, desde que, em qualquer das hipóteses, apliquem 40% (quarenta por cento) do imposto devido, no respectivo mês, em ações preferenciais, sem direito a voto, da RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A., na forma e sob as condições determinadas em regulamento próprio, observados os seguintes prazos:
1 - até 31 de dezembro de 1990 (VETADO);
2 - VETADO.
XVI - os serviços necessários à elaboração de livros, jornais e periódicos, em todas as suas fases, conforme dispuser o Regulamento;
XVII - (Revogado pela Lei nº 2.277, de 28.12.1994, DOM Rio de Janeiro de 29.12.1994, rep. DOM Rio de Janeiro de 27.06.1995, com efeitos a partir de 01.01.1995)
XVIII - bancos de leite humano;
(Revogado pela Lei Nº 6310 DE 28/12/2017):
XIX - os serviços de profissionais autônomos não estabelecidos; (Redação dada ao inciso pela Lei Nº 3691 DE 28/11/2003).
XX - os estudos e projetos contratados por empreas* adquirentes de lotes nos pólos industriais criados pelo Município, desde que vinculados à construção ou instalação dos respectivos estabelecimentos naqueles locais; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 1.371 de 30.12.1988, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1988, com efeitos a partir de 01.01.1989)
XXI - pelo prazo de 6 (seis) meses a contar do seu início, as atividades das empresas prestadoras de serviço que venham a instalar-se nos pólos industriais criados pelo Município, quanto às operações realizadas por esses estabelecimentos; (Inciso acrescentado pela Lei nº 1.371 de 30.12.1988, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1988, com efeitos a partir de 01.01.1989)
XXII - os serviços necessários à comercialização, montagem, promoção e funcionamento da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro e outros de natureza correlata, ligados ao evento ou dele decorrente. (Inciso acrescentado pela Lei nº 1.936, de 30.12.1992, DOM Rio de Janeiro de 31.12.1992, rep. DOM Rio de Janeiro de 05.02.1993)
XXIII - as cooperativas que congregam os profissionais autônomos taxistas, desde que repassem integralmente aos cooperados o produto da prestação dos serviços. (Inciso acrescentado pela Lei nº 2.277, de 28.12.1994, DOM Rio de Janeiro de 29.12.1994, rep. DOM Rio de Janeiro de 27.06.1995, com efeitos a partir de 01.01.1995)
XXIV - os serviços típicos das agências noticiosas.

[20] Ribeiro, Thiago Aramizo. Rocha, Altamirando Pereira da. **A incidência da CIDE-*Royalties* sobre remessas referentes a contratos de serviços técnicos, de assistência administrativa e semelhantes:** delineamento normativo e interpretação. Disponível em> <file:///C:/Users/Administrador/Downloads/A%20INCID%C3%8ANCIA%20DA%20CIDE%20-%20ROYALTIES%20SOBRE%20REMESSAS%20REFERENTES%20A%20CONTRATOS%20DE%20SERVI%C3%87OS%20T%C3%89CNICOS,%20DE%20ASSIST%C3%8ANCIA%20ADMINISTRA Acesso em: 28/02/2023.

[21] § 6º Não se aplica a Contribuição de que trata o **caput** quando o contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Gomes Vieira**, **Procurador do Estado**, em 01/03/2023, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **47724338** e o código CRC **58943D1E**.